

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/6632/25

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון – תנאים למתן צו הגנה בפיקוח טכנולוגי), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 33 בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991¹, בסעיף 33, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) בית המשפט יהא רשאי לתת צו הגנה בתנאי פיקוח אלקטרוני אם שוכנע כי שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי נדרש, בנסיבות העניין, לשם הגנה על בן המשפחה, בשל חשש ממשי להפרה של צו ההגנה או בשל סכנה גבוהה הנשקפת מהאדם שכלפיו ניתן או מתבקש הצו, כלפי בן המשפחה שלהגנתו ניתן או מתבקש הצו, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים לגבי האדם שכלפיו מתבקש הצו בתנאי פיקוח טכנולוגי:

(1) הורשע בעבר בעבירת אלימות או בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה יש הצדקה להטלת הפיקוח או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות כאמור; לעניין זה יראו גם מי שהוגש נגדו כתב אישום והתקיימו נסיבות סעיף 15(א) או (ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א–1991²;

(2) הפר צו הגנה קודם שניתן כלפיו;

(3) התקבלה הערכת מסוכנות לפי סעיף 6א או שהובאה בפני בית המשפט הערכת מסוכנות קודמת בעניינו של מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה; לא הוגשה הערכת מסוכנות קודמת בעניינו של האדם וסבר בית המשפט כי קיים חשש למסוכנות מצידו, יהא רשאי להורות על הערכת מסוכנות לפי סעיף 6א; ואולם, לא תובא בפני בית המשפט הערכת מסוכנות שנערכה ביוזמת מי מהצדדים או מי מטעמם, לפי בחירתם."

¹ ס"ח התשנ"א, עמ' 138.

² ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

דברי הסבר

ביום י"ט באב התשפ"ג (6 באוגוסט 2023) פורסם ברשומות תיקון מס' 19 לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, והוא נכנס לתוקף שנה לאחר מכן. התיקון האמור הביא להקמתה של יחידת "משגב" בשירות בתי הסוהר, תחת המשרד לביטחון לאומי ולהוספת תקנים למעריכי מסוכנות מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי.

אלא שבפועל, כשנה וחצי לאחר כניסתו של התיקון האמור לתוקף הוגשו בסך הכל 281 בקשות לצווי הגנה בפיקוח טכנולוגי וניתנו כ-61 צווים (במצטבר) (על פי נתוני הנהלת בתי המשפט).

מדי שנה מוגשות כ-10,000 בקשות לצווי הגנה והטרדה מאיימת (לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001). מדי שנה נפתחים כ-700 תיקים במשטרה בגין תלונות על הפרת צווי מניעה בין בני זוג, על ידי כ-560 חשודים שונים (עדו אבגר **הטיפול בצווי הגנה ובהפרתם** 14, 18 (הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 2022)). בשנת 2024, בדומה בשנים קודמות, שהו 619 נשים ו-936 ילדים במקלטים לנשים נפגעות אלימות. בנוסף, 294 נשים הופנו לתוכנית ההגנה של פורום מיכל סלה (משרד הרווחה והביטחון החברתי, דוח חופש המידע 2024). נתונים אלו מעידים על כך ששיעור האלימות במשפחה גבוה בהרבה משיעור הבקשות שהוגשו והצווים שניתנו לפיקוח טכנולוגי.

ישנן סיבות רבות למיעוט הבקשות המוגשות למתן צו הגנה בפיקוח טכנולוגי – חוסר היכרות של הציבור וגורמי מקצוע עם החוק ותנאיו; חשש של הציבור וגורמי המקצוע משימוש בכלים חדשים וחשש מפגיעה בפרטיות ועוד. סיבה נוספת אשר עשויה להביא למיעוט הבקשות היא התנאים המחמירים הקבועים בחוק כיום והדרישה המצטברת לעמידה בתנאים הבאים: הצו נדרש לשם הגנה על בן המשפחה, בשל חשש ממשי להפרת צו הגנה או סכנה גבוהה הנשקפת מהאדם כלפיו מבוקש הצו; האדם הורשע בעבר בעבירת אלימות או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירת אלימות או שהפר צו הגנה קודם; התקבלה הערכת מסוכנות בעניינו.

הדרישה המצטברת להרשעה קודמת או הגשת כתב אישום וכן להערכת מסוכנות מעמידה רף גבוה אשר אינו תואם את מטרות החוק ותכליותיו. מדובר בחוק אזהרה, אשר אינו מיועד להעניש את האדם הפוגע, אלא להגן על הנפגע מפני המשך האלימות כלפיו, תוך מתן סעד דחוף.

יתירה מכך, מעת שישנה הערכת מסוכנות עדכנית, המעידה על מסוכנותו של האדם כלפי מבקש הצו, הרי שמתיתרת דרישת ההרשעה הקודמת או הפרות קודמות של הצו. משכך, מוצע לתקן את החוק באופן שדרישת ההרשעה הקודמת או הפרה קודמת של צו המניעה יהיו חלופיות לדרישה להערכת מסוכנות, כך שדי בעמידה באחד התנאים לצורך מתן הצו. יודגש כי הצעת החוק אינה משנה את סעיף 3ב(ה) לחוק המאפשר מתן צו הגנה בפיקוח טכנולוגי גם ללא עמידה בתנאים הנדרשים בסעיף 3ב(ג). הצעת החוק נכתבה בסיוע המרכז לקידום מעמד האישה על שם רות ועמנואל רקמן באוניברסיטת בר-אילן.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ו (23.03.2026)